

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Inquérito Policial (arts. 4º a 23 do CPP)

1. CONCEITOS GERAIS DO INQUÉRITO POLICIAL

Grosso modo, Inquérito Policial é a investigação feita para verificar se alguém será processado por algum crime.

Em outras palavras, é uma investigação criminal que tem por objetivo “informar” o titular da ação penal (quem pode ajuizar uma ação penal) sobre a situação.

Então, o Inquérito Policial (IP) não é propriamente parte do processo penal, O IP vem antes do processo penal, ou seja, é uma fase PRÉ-PROCESSUAL, PRELIMINAR.

Quanto a finalidade do IP veja o que diz o Código de Processo Penal:

*Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e **terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.***

Portanto, a finalidade do IP é a **apuração das infrações penais e da sua autoria**. Em outros termos, verificar se infrações penais ocorreram, e quem as cometeu.

Feita essa introdução, vamos entender melhor o Inquérito Policial por meio de suas CARACTERÍSTICAS.

2. CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO POLICIAL

2.1 Quem realiza o Inquérito Policial? POLÍCIA JUDICIÁRIA.

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

*Art. 4º **A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.***

A polícia judiciária é a polícia CIVIL e a polícia FEDERAL.

Os delegados da PC e da PF que possuem a função de PRESIDIR o inquérito policial.

Veja também o que diz a Lei nº 12.830/13:

Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.

§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.

(...)

Vamos avançar destacando o parágrafo único do citado artigo 4º do CPP:

Art. 4º (...)

Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função.

Assim, autoridades administrativas podem exercer a função investigatórias, por exemplo, polícias legislativas, inquéritos parlamentares (CPI's), inquéritos militares, etc.

E o Ministério Público pode investigar?

Há grande polêmica sobre o assunto. No entanto, a jurisprudência tem admitido ao Ministério Público atos de investigação penal. Veja importante julgamento do **STF**:

*“O Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário e reconheceu o poder de investigação do Ministério Público, nos termos dos votos dos Ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Rosa Weber e Cármen Lúcia, vencidos os Ministros Cezar Peluso, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, que davam provimento ao recurso extraordinário e reconheciam, em menor extensão, o poder de investigação do Ministério Público, e o Ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso extraordinário e negava ao Ministério Público o poder de investigação. Em seguida, **o Tribunal afirmou a tese de que o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei nº 8.906/94, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante nº 14), praticados pelos membros dessa Instituição.** Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 14.05.2015. ATA Nº 14, de 14/05/2015. DJE nº 97, divulgado em 22/05/2015, RE 593727.*

Esse também o entendimento do **STJ**:

*Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. I - O art. 557, § 1º-A, do CPC, permite ao relator dar provimento ao recurso caso a decisão afronte a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, não importando em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. II - **Na esteira de precedentes desta Corte, malgrado seja defeso ao Ministério Público presidir o inquérito policial propriamente dito, não lhe é vedado, como titular da ação penal, proceder a investigações.** A ordem jurídica, aliás, lhe confere tais poderes - art. 129, incisos VI e VIII, da Constituição Federal, e art. 26 da Lei nº 8.625/1993. (Precedentes). Agravo regimental desprovido. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1319736 MG 2012/0082582-0 (STJ) Data de publicação: 17/03/2015*

Além disso, a atuação investigatória do MP não impede o membro do MP de oferecer a denúncia, esse é o entendimento sumulado do STJ:

Súmula 234/STJ. Ministério público. Fase investigatória. Participação. Ação penal. Denúncia. Inexistência de impedimento. CF/88, art. 129, I e VI. CPP, art. 112.

A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.

2.2 O inquérito policial deve ser ESCRITO e FORMAL.

É o que diz o CPP:

Art. 9º Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas **a escrito** ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.

Em regra, portanto, o IP é ESCRITO.

O IP é um procedimento **Formal**.

Em outras palavras, é um procedimento deve ser formalizado em um instrumento.

2.3 O inquérito policial tem caráter INQUISITÓRIO

O IP é **Inquisitório**.

O que isso significa?

Significa que não tem contraditório.

Para melhor entender o assunto, vale a pena ler trecho de didático julgado do Ministro do STF Celso de Mello:

“DEFENSOR - ILICITUDE DA PROVA - INOCORRENCIA - NATUREZA DO INQUERITO POLICIAL - DISCIPLINA DA PROVA - APLICAÇÃO RETROATIVA DA CF/88 - INVIABILIDADE - INOCORRENCIA DE LESÃO A ORDEM CONSTITUCIONAL (CF/88, ART. 5, XL, LVI E LXIII E ART. 133) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. - **O inquérito policial constitui mero procedimento administrativo, de caráter investigatório, destinado a subsidiar a atuação do Ministério Público.** Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios – precipuamente destinados ao órgão da acusação pública – habilita-lo-ão ao instaurar a persecutio criminis in judicio. - a unilateralidade das investigações desenvolvidas pela polícia judiciária na fase preliminar da persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa a garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito. - **a investigação policial - que tem no inquérito o instrumento de sua concretização - não se processa, em função de sua própria natureza, sob o crivo do contraditório, eis que e somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade e da instrução criminal contraditória. A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência dos tribunais (RT 522/396), cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo. - nenhuma acusação penal se presume provada. (...)**” (RE136239/SP, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ 07/04/1992).

Assim, no inquérito policial, os elementos não são colhidos sob a égide do contraditório e ampla defesa.

O inquérito policial realmente é inquisitivo, mas o defensor poderá ter acesso aos elementos informativos já documentados. Veja o texto da Súmula Vinculante nº 14:

STF - Súmula Vinculante 14

*É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, **já documentados** em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.*

2.4 O inquérito policial é DISPENSÁVEL

O IP **é dispensável** (prescindível) à propositura da ação penal de iniciativa pública.

Veja mais uma vez o que diz o CPP:

*Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e **terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.**
Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função.*

Como destacado, o IP tem a finalidade de apurar infrações penais e sua autoria.

A finalidade é subsidiar o Ministério Público com elementos para o oferecimento de uma denúncia, ou seja, com elementos para a propositura de uma ação penal.

No entanto, se tais elementos já existem e são suficientes para propositura da ação penal, o inquérito policial é perfeitamente dispensável.

3. INÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

*Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:
I - de ofício;
II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
§ 1º O requerimento a que se refere o no II conterá sempre que possível:
a) a narração do fato, com todas as circunstâncias;
b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer;
c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência.
(...)
§ 4º O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado.
§ 5º Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la.*

Vamos esquematizar isso.

Nos casos de ação penal PÚBLICA, o inquérito policial será **iniciado** da seguinte forma:

- pela própria autoridade policial, de ofício;

- por requisição (“ordem”) da autoridade judiciária ou do MP;
- por requerimento (pedido) do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

Ressalta-se, no entanto, que nos crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, o inquérito só pode ser iniciado se houve essa representação.

Além disso, nos crimes de ação penal PRIVADA, o inquérito só pode ser iniciado se houver requerimento do interessado. Assim, nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito **a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la.**

E se a Autoridade Policial não quiser abrir um inquérito policial?

Cabe recurso para o CHEFE DE POLÍCIA:

Art. 5º (...)

*§ 2º **Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de Polícia.***

Assim, por exemplo, se o ofendido requerer (pedir) a instauração de um inquérito policial, a autoridade policial pode indeferir o pedido, cabendo recurso **para o Chefe de Polícia.**

Vamos avançar

E se você testemunhar um crime, pode fazer algo?

Sim, é o que diz o CPP:

Art. 5º (...)

*§ 3º Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, **verbalmente** ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.*

Veja que essa comunicação pode ser inclusive VERBAL.

E pode ser anônima?

Veja o que diz a Constituição Federal:

Art. 5º (...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

Portanto, há vedação constitucional ao anonimato. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal diz que não é possível a instauração de inquérito policial **com base unicamente em delação anônima.** Em outras palavras, a denúncia anônima não é suficiente para instaurar um inquérito policial.

Por outro lado, se depois da denúncia anônima, forem realizadas diligências que corroborem a deleção, o inquérito policial será legítimo. Veja decisão do STF:

A 2ª Turma indeferiu habeas corpus em que se pretendia o trancamento de ações penais movidas contra a paciente, sob a alegação de que estas supostamente decorreriam de investigação deflagrada por meio de denúncia anônima, em ofensa ao art. 5º, IV, da CF. Ademais, sustentava-se ilegalidade na interceptação telefônica realizada no mesmo procedimento investigatório. **Reputou-se não haver vício na ação penal iniciada por meio de denúncia anônima, desde que seguida de diligências realizadas para averiguação dos fatos nela noticiados, o que ocorrido na espécie.** Considerou-se, ainda, que a interceptação telefônica, deferida pelo juízo de 1º grau, ante a existência de indícios razoáveis de autoria e demonstração de imprescindibilidade, não teria violado qualquer dispositivo legal. Concluiu-se que tanto as ações penais quanto a interceptação decorreriam de investigações levadas a efeito pela autoridade policial, e não meramente da denúncia anônima, razão pela qual não haveria qualquer nulidade. STF, HC 99490/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 23.11.2010. (HC-99490)

4. DILIGÊNCIAS e PROVAS NO INQUÉRITO POLICIAL

O Código de Processo Penal apresenta em seu artigo 6º algumas medidas que poderão ser adotadas pela autoridade policial diante de uma infração penal.

Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:

- I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;
- II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;
- III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;
- IV - ouvir o ofendido;
- V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura;
- VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;
- VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias;
- VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes;
- IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuam para a apreciação do seu temperamento e caráter.
- X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa

Ressalta-se que durante o Inquérito Policial, são PERMITIDOS requerimentos de diligências pelo ofendido, ou seu representante legal; e pelo indiciado.

Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.

A Lei 13.964/2019 (pacote anticrime) introduziu o seguinte dispositivo no CPP:

Art. 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o indiciado poderá constituir defensor. § 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação.

2º Esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do investigado.

(...)

§ 6º As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem.

Observe que se trata de garantias para os agentes de segurança pública, especial, o direito de constituir DEFENSOR em inquéritos que figurarem como investigados.

O CPP ainda prevê a possibilidade de reconstituição do crime (reprodução simulada dos fatos):

Art. 7º Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública.

Por fim, cumpre ressaltar que os instrumentos do crime (*a arma de fogo; a faca; etc*) e os objetos que interessarem como prova (*uma bituca de cigarro; um fio de cabelo, etc*) acompanharão os autos do inquérito policial:

Art. 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito.

Vamos avançar.

5. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

A regra geral do CPP, quanto ao término do inquérito policial é a seguinte:

- 10 dias - indiciado preso em flagrante ou preventivamente.
- 30 dias - indiciado estiver solto (com ou sem fiança).

Apenas a títulos de conhecimento, tais prazos não se aplicam a qualquer modalidade criminosa.

No crimes contra a economia popular, o prazo é o estabelecido na Lei 1.521/1951:

Art. 10. Terá forma sumária, nos termos do Capítulo V, Título II, Livro II, do Código de Processo Penal, o processo das contravenções e dos crimes contra a economia popular, não submetidos ao julgamento pelo júri.

§ 1º. Os atos policiais (inquérito ou processo iniciado por portaria) deverão terminar no prazo de 10 (dez) dias.

Nos crimes de competência da Polícia Federal, o prazo é o da Lei 5.010/1966:

*Art. 66. O prazo para conclusão do inquérito policial **será de quinze dias, quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais quinze dias**, a pedido, devidamente fundamentado, da autoridade policial e deferido pelo Juiz a que competir o conhecimento do processo.*

Há um prazo diferente também na Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas):

*Art. 51. **O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.***

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

6. FUNÇÕES DA AUTORIDADE POLICIAL NO INQUÉRITO POLICIAL

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:

- I - fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos;*
- II - realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público;*
- III - cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias;*
- IV - representar acerca da prisão preventiva.*

Em alguns crimes, é possível o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos.

Os crimes são:

- Sequestro e cárcere privado;
- Redução a condição análoga à de escravo;
- Tráfico de Pessoas;
- “Sequestro Relâmpago”;

- Extorsão que resulta em lesão corporal grave ou morte;
- Extorsão mediante sequestro;
- Tráfico internacional de criança.

Veja o dispositivo do CPP:

Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e no art. 159 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 239 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos.

Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conterá:

I - o nome da autoridade requisitante;

II - o número do inquérito policial;

III - a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação.

Ainda sobre os crimes relacionados ao tráfico de pessoas, veja outra previsão do CPP:

Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência.

§ 2º Na hipótese de que trata o caput, o sinal:

I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei;

II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 (trinta) dias, renovável por uma única vez, por igual período;

III - para períodos superiores àquele de que trata o inciso II, será necessária a apresentação de ordem judicial.

§ 3º Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial.

§ 4º Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz.

Ressalta-se que outras funções estão previstas em leis especiais.

7. SIGILO NO INQUÉRITO POLICIAL

A publicidade não é uma característica do IP.

O sigilo do inquérito policial **foi recepcionado** pela vigente Constituição da República.

Veja o que diz o CPP:

Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.

O sigilo do inquérito policial foi recepcionado pela Constituição, sendo necessário para uma eficiente investigação. Ressalta-se, no entanto, que não se trata de um instituto de caráter absoluto, deve-se preservar o direito do defensor de ter acesso aos autos, conforme previsto na Lei 8.906 (Estatuto da Advocacia):

Art. 7º São direitos do advogado:

(...)

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos;

Cumpramos transcrever a Súmula Vinculante 14 e didático precedente do STF:

Súmula Vinculante 14

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

"4. Há, é verdade, diligências que devem ser sigilosas, sob o risco do comprometimento do seu bom sucesso. Mas, se o sigilo é aí necessário à apuração e à atividade instrutória, a formalização documental de seu resultado já não pode ser subtraída ao indiciado nem ao defensor, porque, é óbvio, cessou a causa mesma do sigilo. (...) Os atos de instrução, enquanto documentação dos elementos retóricos colhidos na investigação, esses devem estar acessíveis ao indiciado e ao defensor, à luz da Constituição da República, que garante à classe dos acusados, na qual não deixam de situar-se o indiciado e o investigado mesmo, o direito de defesa. O sigilo aqui, atingindo a defesa, frustra-lhe, por conseguinte, o exercício. (...) 5. Por outro lado, o instrumento disponível para assegurar a intimidade dos investigados (...) não figura título jurídico para limitar a defesa nem a publicidade, enquanto direitos do acusado. E invocar a intimidade dos demais acusados, para impedir o acesso aos autos, importa restrição ao direito de cada um dos envolvidos, pela razão manifesta de que os impede a todos de conhecer o que, documentalmente, lhes seja contrário. Por isso, a autoridade que investiga deve, mediante expedientes adequados, aparelhar-se para permitir que a defesa de cada paciente tenha acesso, pelo menos, ao que diga respeito ao seu constituinte." STF, HC 88.190, Relator Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, julgamento em 29.8.2006, DJ de 6.10.2006

Portanto, o sigilo do IP é constitucional, porém, seu caráter não é absoluto.

8. INCOMUNICABILIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL

Agora vamos analisar a questão da **incomunicabilidade**, veja o que diz o CPP:

Art. 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir.

Prevalece na doutrina o entendimento de que tal dispositivo **não foi recepcionado pela Constituição Federal**, visto que a incomunicabilidade foi vedada até mesmo em situações de estado de defesa:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 136. (...)

*§ 3º - **Na vigência do estado de defesa:***

(...)

IV - é vedada a incomunicabilidade do preso.

O raciocínio é o seguinte: se a Constituição Federal proíbe a incomunicabilidade do preso até mesmo em um estado de defesa, ou seja, em uma situação de excepcionalidade estatal, imagina em uma situação de normalidade.

9. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

Vamos por partes.

9.01 RELATÓRIO

Encerrado o IP, a Autoridade Policial fará um **RELATÓRIO**:

Art. 10. (...)

§ 1º A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente.

§ 2º No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas.

§ 3º Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.

Portanto, os autos de inquérito policial serão encaminhados ao **JUIZ**.

9.02 ARQUIVAMENTO

Como a titularidade da ação penal pertence ao Ministério Público ou ao ofendido (dependendo do caso), o inquérito policial **não pode ser arquivado** por determinação da Autoridade Policial:

Art. 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito.

Assim, a autoridade policial, ainda que convencida da inexistência do crime, não poderá mandar arquivar os autos do inquérito já instaurado.

Se o MP entender que não é o caso de denúncia, poderá a requerer o arquivamento. O arquivamento cabe ao juiz.

E depois de arquivado, já era?

Não, mesmo depois de arquivado, a autoridade policial ainda poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Isso é o que diz o CPP:

Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.

Assim, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia.

Ressalta-se, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal entende que o arquivamento do inquérito por atipicidade do fato (o fato não é crime) importa em coisa julgada material, ou seja, não há possibilidade de modificação.

Considerando que o arquivamento se deu porque o fato foi considerado atípico, a denúncia sobre o mesmo episódio não poderá ser recebida, mesmo diante de novas provas:

*Ementa (...) II - Inquérito policial: arquivamento com base na atipicidade do fato: eficácia de coisa julgada material. **A decisão que determina o arquivamento do inquérito policial, quando fundado o pedido do Ministério Público em que o fato nele apurado não constitui crime, mais que preclusão, produz coisa julgada material**, que - ainda quando emanada a decisão de juiz absolutamente incompetente -, impede a instauração de processo que tenha por objeto o mesmo episódio. Precedentes : HC 80.560, 1ª T., 20.02.01, Pertence, RTJ 179/755; Inq 1538, Pl., 08.08.01, Pertence, RTJ 178/1090; Inq-QO 2044, Pl., 29.09.04, Pertence, DJ 28.10.04; HC 75.907, 1ª T., 11.11.97, Pertence, DJ 9.4.99; HC 80.263, Pl., 20.2.03, Galvão, RTJ 186/1040. (Processo: HC 83346 SP, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Julgamento: 17/05/2005)*

9.03 NOVAS DILIGÊNCIAS

O MP pode devolver o IP para novas diligências?

Em regra **NÃO**, apenas se **imprescindíveis ao oferecimento da denúncia**:

Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

Em regra, após receber o inquérito policial, o MP não poderá devolvê-lo à autoridade policial.

Será uma exceção se houver necessidade de novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

9.04 INQUÉRITO POLICIAL NO CASO DE AÇÃO PRIVADA

Veja a previsão do CPP:

Art. 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado.

Assim, como a titularidade da ação penal privada é do ofendido, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado.

9.05 ANOTAÇÕES

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 20. (...)

Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito contra os requerentes. (Redação dada pela Lei nº 12.681, de 2012)

A razão de ser de tal dispositivo é constitucional, visto que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Logo, nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito contra o agente.

Por fim, cumpre conhecer o seguinte dispositivo:

Art. 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos, e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado.

9.06 EM CASO DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA OU QUEIXA

Veja a previsão do CPP:

Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

Como visto, a finalidade do IP é fornecer elementos para a propositura de uma ação penal.

Assim, caso o titular entenda por iniciar uma ação penal (oferecer denúncia ou queixa), o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

É isso pessoal.

Há muitas questões sobre o tema, elas consolidarão seu conhecimento sobre o tema.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

“porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor”.

Josué 24:15

Resumo

1. CONCEITOS GERAIS DO INQUÉRITO POLICIAL

É uma fase PRÉ-PROCESSUAL, PRELIMINAR.

A finalidade do IP é a **apuração das infrações penais e da sua autoria.**

2. CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO POLICIAL

2.1 Quem realiza o Inquérito Policial? POLÍCIA JUDICIÁRIA.

Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.

Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função.

E o Ministério Público pode investigar?

A jurisprudência tem admitido ao Ministério Público atos de investigação penal.

2.2 O inquérito policial deve ser ESCRITO e FORMAL.

Art. 9º Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.

2.3 O inquérito policial tem caráter INQUISITÓRIO

O inquérito policial constitui mero procedimento administrativo, de caráter investigatório, destinado a subsidiar a atuação do Ministério Público. Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios – precipuamente destinados ao órgão da acusação pública – habilita-lo-ão ao instaurar a persecutio criminis in judicio. - a unilateralidade das investigações desenvolvidas pela polícia judiciária na fase preliminar da persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa a garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito. - a investigação policial - que tem no inquérito o instrumento de sua concretização - não se processa, em função de sua própria natureza, sob o crivo do contraditório, eis que e somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade e da instrução criminal contraditória. A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência dos tribunais (RT 522/396), cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo. - nenhuma acusação penal se presume provada. (...) (RE136239/SP, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ 07/04/1992).

O inquérito policial realmente é inquisitivo, mas o defensor poderá ter acesso aos elementos informativos já documentados. Veja o texto da Súmula Vinculante nº 14:

STF - Súmula Vinculante 14

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

2.4 O inquérito policial é DISPENSÁVEL

O IP **é dispensável** (prescindível) à propositura da ação penal de iniciativa pública.

3. INÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL

Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:

I - de ofício;

II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

§ 1º O requerimento a que se refere o no II conterá sempre que possível:

a) a narração do fato, com todas as circunstâncias;

b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer;

c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência.

(...)

§ 4º O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado.

§ 5º Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la.

Nos casos de ação penal PÚBLICA, o inquérito policial será **iniciado** da seguinte forma:

- Pela própria autoridade policial, de ofício;
- Por requisição (“ordem”) da autoridade judiciária ou do MP;
- Por requerimento (pedido) do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

Nos crimes de ação penal PRIVADA, o inquérito só pode ser iniciado se houver requerimento do interessado. Assim, nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito **a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la**.

Art. 5º (...)

§ 2º Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de Polícia.

Art. 5º (...)

§ 3º Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.

O Supremo Tribunal Federal diz que não é possível a instauração de inquérito policial **com base unicamente em delação anônima**. Em outras palavras, a denúncia anônima não é suficiente para instaurar um inquérito policial.

4. DILIGÊNCIAS e PROVAS N O INQUÉRITO POLICIAL

Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:
I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;
IV - ouvir o ofendido;
V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura;
VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias;
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes;
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuam para a apreciação do seu temperamento e caráter.
X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa

Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.

Art. 7º Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública.

Art. 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito.

5. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

A regra geral do CPP, quanto ao término do inquérito policial é a seguinte:

- 10 dias - indiciado preso em flagrante ou preventivamente.
- 30 dias - indiciado estiver solto (com ou sem fiança).

6. FUNÇÕES DA AUTORIDADE POLICIAL NO INQUÉRITO POLICIAL

Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:

- I - fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos;*
- II - realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público;*
- III - cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias;*
- IV - representar acerca da prisão preventiva.*

Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e no art. 159 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 239 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos.

Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conterá:

- I - o nome da autoridade requisitante;*
- II - o número do inquérito policial;*
- III - a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação.*

Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência.

§ 2º Na hipótese de que trata o caput, o sinal:

- I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei;*
 - II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 (trinta) dias, renovável por uma única vez, por igual período;*
 - III - para períodos superiores àquele de que trata o inciso II, será necessária a apresentação de ordem judicial.*
- § 3º Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial.*
- § 4º Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz.*

7. SIGILO NO INQUÉRITO POLICIAL

A publicidade não é uma característica do IP.

O sigilo do inquérito policial **foi recepcionado** pela vigente Constituição da República.

Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.

Súmula Vinculante 14

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

"4. Há, é verdade, diligências que devem ser sigilosas, sob o risco do comprometimento do seu bom sucesso. Mas, se o sigilo é aí necessário à apuração e à atividade instrutória, a formalização documental de seu resultado já não pode ser subtraída ao indiciado nem ao defensor, porque, é óbvio, cessou a causa mesma do sigilo. (...) Os atos de instrução, enquanto documentação dos elementos retóricos colhidos na investigação, esses devem estar acessíveis ao indiciado e ao defensor, à luz da Constituição da República, que garante à classe dos acusados, na qual não deixam de situar-se o indiciado e o investigado mesmo, o direito de defesa. O sigilo aqui, atingindo a defesa, frustra-lhe, por conseguinte, o exercício. (...) 5. Por outro lado, o instrumento disponível para assegurar a intimidade dos investigados (...) não figura título jurídico para limitar a defesa nem a publicidade, enquanto direitos do acusado. E invocar a intimidade dos demais acusados, para impedir o acesso aos autos, importa restrição ao direito de cada um do envolvidos, pela razão manifesta de que os impede a todos de conhecer o que, documentalmente, lhes seja contrário. Por isso, a autoridade que investiga deve, mediante expedientes adequados, aparelhar-se para permitir que a defesa de cada paciente tenha acesso, pelo menos, ao que diga respeito ao seu constituinte." STF, HC 88.190, Relator Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, julgamento em 29.8.2006, DJ de 6.10.2006

Portanto, o sigilo do IP é constitucional, porém, seu caráter não é absoluto.

8. INCOMUNICABILIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL

Agora vamos analisar a questão da **incomunicabilidade**, veja o que diz o CPP:

Art. 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir.

Prevalece na doutrina o entendimento de que tal dispositivo **não foi recepcionado pela Constituição Federal**.

9. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

9.01 RELATÓRIO

Art. 10. (...)

§ 1º A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente.

§ 2º No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas.

§ 3º Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.

9.02 ARQUIVAMENTO

Art. 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito.

Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.

O Supremo Tribunal Federal entende que o arquivamento do inquérito por atipicidade do fato (o fato não é crime) importa em coisa julgada material, ou seja, não há possibilidade de modificação.

9.03 NOVAS DILIGÊNCIAS

Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

9.04 INQUÉRITO POLICIAL NO CASO DE AÇÃO PRIVADA

Art. 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado.

9.05 ANOTAÇÕES

Art. 20. (...)

Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito contra os requerentes. (Redação dada pela Lei nº 12.681, de 2012)

Art. 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos, e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado.

9.06 EM CASO DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA OU QUEIXA

Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960